

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1133/2531

นางสุดารัตน์ ทองแถม กับพวก

โจทก์

บริษัท มิลเลียนแนร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กับพวก

จำเลย

เรืออากาศตรีหญิงสดศรี อมรวิสัยสรเดช

จำเลยที่ 5

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 5 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 5 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ให้ปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 10,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 5 มีกำหนด 4 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 5 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 141, 143 แผ่นที่ 6 และแผ่นที่ 4)

จำเลยที่ 5 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วครั้งหนึ่ง ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 140 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 5 ชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์
ตีราคาประกัน 500,000 บาท (อันดับ 119)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 5 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่า
ประกัน 800,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้ว
ดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 5 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่า
ประกัน 800,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้ว
ดำเนินการต่อไป

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ